

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2565/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บีซีซี. จำกัด

นายทรวง กิตติคุณศักดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 820, มาตรา 1167

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 249

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 (7)

บริษัท ท. ได้ ตกลง มอบอำนาจให้จำเลยหรือ ท. คนใดคนหนึ่งลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทดำเนินกิจการต่าง ๆ แทนบริษัทได้ตั้งนั้น การที่ ท. แต่ผู้เดียวลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ท. ในสัญญาโอนขายลดเช็คที่ทำไว้กับโจทก์ จึงเป็นการกระทำในฐานะตัวแทนของบริษัท

สำเนาเอกสารที่จำเลยเพียงแต่ยื่นคำร้องไม่รับรองว่าถูกต้องหรือมีอยู่จริง แต่จำเลยมิได้คัดค้านการนำสืบสำเนาเอกสารดังกล่าวและบอกกล่าวไปยังโจทก์ก่อนวันสืบพยาน จำเลยจึงต้องห้ามมิให้คัดค้านการมีอยู่และความแท้จริงหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 ศาลมีอำนาจรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวได้

แม้ศาลชั้นต้นจะวินิจฉัยว่า ถือไม่ได้ว่าบริษัท ท. ได้ทำสัญญาโอนขายลดเช็คกับโจทก์เพราะ ท. แต่เพียงผู้เดียวไม่มีอำนาจ แต่โจทก์ยังกล่าวโต้แย้งไว้ในคำแก้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จึงมีอำนาจหยิบยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัย

โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาว่า จำเลยได้หลบหนีไปจากเคหสถานที่เคยอยู่ แต่ความข้อนี้ไม่ใช่ข้อที่โจทก์ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

เมื่อโจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ จำเลยบอกให้รอไปก่อนแต่ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งแก่โจทก์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงยังไม่เข้าข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า บริษัท ท.คำไม้ จำกัด ได้ทำสัญญาโอนขายลด เชื้อไว้กับโจทก์ มีจำเลยเป็นผู้ค้ำประกัน บริษัท ท.คำไม้ จำกัด ได้นำเชื้อของผู้มีชื่อ มาขายลดแก่โจทก์ ๕ ฉบับ รวมเป็นเงิน ๒,๑๔๐,๒๙๐ บาท แต่ปรากฏว่าธนาคารตาม เชื้อทั้ง ๕ ฉบับ ได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ทำให้โจทก์ไม่ได้รับเงินตามเชื้อ บริษัท ท.คำ ไม้ จำกัดจึงมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินตามเชื้อพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๑๙ ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารตามเชื้อปฏิเสธการจ่ายเงินตามเชื้อแต่ละฉบับจนถึงวันฟ้องรวม เป็นดอกเบี้ย ๒๐๔,๕๖๐.๖๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๔๔,๘๕๐.๖๔ บาท โจทก์ ทวงถามให้บริษัท ท.คำไม้ จำกัดผู้ขายลดเชื้อและจำเลยผู้ค้ำประกันชำระหนี้ดังกล่าว หลายครั้งแล้วแต่บริษัท ท.คำไม้ จำกัด และจำเลยเพิกเฉย จำเลยเป็นหนี้โจทก์ จำนวนแน่นอนเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ จำเลยไม่มี ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้ และจำเลยได้แจ้งแก่ โจทก์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและ พินาศให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓

จำเลยให้การว่า ขณะมีการขายลดเช็คดังโจทก์ฟ้อง ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ท.คำไม้ จำกัด จะต้องกระทำโดยนายทวีศักดิ์ โล่ห์สถาวรพิพิธ หรือจำเลยลงลายมือชื่อร่วมกับนายเทพ ตริวิศวเวทย์หรือนายกำธร ตริวิศวเวทย์ และประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัท การที่นายทวีศักดิ์กรรมการเพียงคนเดียวของบริษัทท.คำไม้ จำกัด นำเช็คของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เช็คลูกค้าของบริษัทท.คำไม้ จำกัด จำนวน ๕ ฉบับ ตามฟ้องโจทก์ ไปขายลดแก่โจทก์จึงไม่มีผลผูกพันบริษัท ท.คำไม้ จำกัด บริษัท ท.คำไม้ จำกัดจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็คทั้ง ๕ ฉบับ ตามฟ้อง จำเลยในฐานะผู้ค้าประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วย จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยยังมีทรัพย์สินพอชำระหนี้แก่โจทก์ได้ จำเลยไม่เคยแจ้งแก่โจทก์ว่าจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า บริษัท ท.คำไม้ จำกัด ไม่ได้ทำสัญญาโอนขายลดเช็คให้แก่โจทก์ และเช็คที่นายทวีศักดิ์ โล่ห์สถาวรพิพิธ นำมาขายลดให้แก่โจทก์ไม่ใช่เช็คลูกค้าของบริษัท ท.คำไม้ จำกัด โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่ และมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ สำหรับปัญหาตามฎีกาของจำเลยนั้น โจทก์มีสำเนาภาพถ่ายรายงานการประชุมของบริษัท ท.คำไม้ จำกัด เอกสารหมายเลข ๑๒ และ ๑๓ มาแสดงเป็นหลักฐานว่า บริษัท ท.คำไม้ จำกัดได้ตกลงมอบอำนาจให้จำเลยหรือนาย

ทวิศักดิ์ โล่ห์สทาพรพิพิธคนใดคนหนึ่งลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ดำเนินกิจการต่าง ๆ แทนบริษัทได้ ดังนั้น การที่นายทวิศักดิ์แต่ผู้เดียวลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ท.คำไม้ จำกัด ในสัญญาโอนขายลดเช็คเอกสาร หมายเลข จ.๑ ที่ทำไว้กับโจทก์นั้น จึงเป็นการกระทำในฐานะตัวแทนของบริษัท และ ตามสัญญาโอนขายลดเช็คเอกสารหมายเลข จ.๑ ไม่มีข้อจำกัดว่าเช็คที่บริษัท ท.คำไม้ จำกัด นำมาขายลดให้แก่โจทก์จะต้องเป็นเช็คของลูกค้านั้นของบริษัทเท่านั้น และตาม สัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.๒ ที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ ก็ระบุความรับผิดชอบ จำเลยรวมถึงหนี้ตามเช็คของบุคคลอื่นที่บริษัท ท.คำไม้ จำกัด ได้นำมาขายลดแก่ โจทก์ด้วยศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงได้ว่า บริษัท ท.คำไม้ จำกัด ได้มอบหมายให้นายทวิ ศักดิ์เป็นตัวแทนทำสัญญาโอนขายลดเช็คกับโจทก์ และบริษัทได้เป็นหนี้โจทก์ตาม สัญญาดังกล่าวเป็นเงิน ๒ ล้านบาทเศษ จำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบ โจทก์ตามสัญญาค้ำประกัน ส่วนที่จำเลยกล่าวอ้างในฎีกาว่า เอกสารหมายเลข จ.๑๕ ถึง จ.๑๗ ในสำนวนคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ๓๙๓/๒๕๒๙ ของศาลชั้นต้นเป็นสำเนา ภาพถ่ายเช็คซึ่งจำเลยไม่รับรองว่าถูกต้องหรือมีอยู่จริงตามคำร้องของจำเลยลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ สำเนาเอกสารดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้นั้น ปรากฏว่าจำเลยมิได้ คัดค้านการนำสืบสำเนาเอกสารดังกล่าวและบอกกล่าวไปยังโจทก์ก่อนวันสืบพยาน ฉะนั้น จำเลยจึงต้องห้ามมิให้คัดค้านการมีอยู่และความแท้จริง หรือความถูกต้องแห่ง สำเนาเอกสารนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๒๕ ศาลมี อำนาจรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ และที่จำเลยกล่าวอ้างในฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ ต้องฟังข้อเท็จจริงตามศาลชั้นต้นซึ่งวินิจฉัยว่า ถือไม่ได้ว่าบริษัท ท.คำไม้ จำกัด ได้ ทำสัญญาโอนขายลดเช็คกับโจทก์เพราะนายทวิศักดิ์แต่เพียงผู้เดียวไม่มีอำนาจนั้น เห็นว่า ปัญหาที่โจทก์ยังกล่าวโต้แย้งไว้ในคำแก้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จึงมีอำนาจ หยิบยกขึ้นวินิจฉัย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนปัญหาตามฎีกาโจทก์ที่ว่าจำเลยมีหนี้สิน ล้นพ้นตัวหรือไม่นั้น โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาว่าจำเลยได้หลบหนีไปจากเคหสถานที่เคย

อยู่ แต่ความข้อนี้มีข้อที่โจทก์ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาว่า จำเลยแจ้งแก่โจทก์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้นั้น พยานโจทก์มีแต่นางภาวิณี เลิศพฤกษ์ลูกจ้างโจทก์เพียงปากเดียวเบิกความว่า ได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แล้ว จำเลยบอกให้รอไปก่อน แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งแก่โจทก์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงยังไม่เข้าข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว แล้วศาลฎีกาวินิจฉัยพยานหลักฐานโจทก์จำเลยฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำสั่งศาลชั้นต้น.

(สวิน อักษรายุธ-เธียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

ศาลแพ่ง - นายจิระ โชติพงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ